

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 122/2531

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

นายสรรพสวัสดิ์หรือศุภสวัสดิ์หรือ

สมชาย สวัสดิ์ชูโตหรือ

จำเลย

สวัสดิ์ชูโต

จำเลย

นายสรรพสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 266,000 บาทแก่ผู้เสียหาย
ด้วย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 101 แผ่นที่ 8)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว
โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 102,104,103)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต (อันดับ 99 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 78 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ